

0004369-91.2012.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 602/2012 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado LEONARDO SOARES foi condenado como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 2102-5531, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004369-91.2012.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004369-91.2012.8.26.0624

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 602/2012 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado LEONARDO SOARES foi condenado como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, e 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (cf. v. Acórdão de fls. 206/211) .

Em 13 de abril de 2015, a condenação tornou-se definitiva ao Ministério Público; e, à Defesa, em 26 de agosto de 2015 (cf. Certidões de fls. 219 e 226).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença/Acórdão, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, o sentenciado fora condenado à pena privativa de liberdade de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 04(quatro) anos. Conforme dito alhures, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da condenação sobreveio em 13 de abril de 2015, isto é, há mais de 07(sete) anos, sem que se tenha dado início ao cumprimento da reprimenda legal, conforme certificado à fl. 245.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória.

A propósito, abra-se um parênteses para esclarecer que, nada obstante a competência para a declaração da extinção da punibilidade em tais hipóteses ser, em regra, do Juízo das Execuções, entendo que prolongar a presente demanda quando a punibilidade do agente se encontra extinta em razão da prescrição configura inegável constrangimento ilegal ao direito de liberdade do condenado, além de violação ao princípio da celeridade e da economia processual, em razão da prática desnecessária de atos processuais.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO SOARES, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

Por fim, quanto às custas processuais inadimplidas, expeça-se a respectiva Certidão e, na sequência, encaminhe-a à Procuradoria Regional do Estado para a inscrição na dívida ativa.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Por fim, certifique o Sr. Coordenador deste Ofício Criminal a razão pela qual a Guia de Recolhimento de fls. 229/229v não fora cadastrada pela Vara das Execuções Criminais local, uma vez encaminhada às fls. 236/237.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA